© Traduzione eseguita da Lidia Cappai, Thaila Poli
Permission to re-publish this translation has been granted by Diritti Umani in Italia [www.duitbase.it] for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.

CONSIGLIO D'EUROPA

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SECONDA SEZIONE

CASO STAIBANO E ALTRI c. ITALIA

(Ricorso n. 29907/07)

SENTENZA

(merito)

STRASBURGO

4 febbraio 2014

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Staibano e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo (Seconda Sezione), riunita in una camera composta da:

Işıl Karakaş, Presidente,
Guido Raimondi,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, *giudici*,
e da Stanley Naismith, *cancelliere di sezione*,

Dopo aver deliberato in Camera di Consiglio il 14 gennaio 2014,
rende la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi è il ricorso (n. 29907/07) contro la Repubblica Italiana, a mezzo del quale undici cittadini, Stefania Staibano, Caterina Andrianou, Clelia Casa, Carmela Esposito, Rosa Imperatore, Daniela Palmieri e Maria Erennia Vitullo, e Tullio Cafiero, Enzo D'Alessio, Salvatore Marotta e Federico Toni (« i ricorrenti »), hanno adito la Corte il 6 luglio 2007 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).

2. I ricorrenti sono stati rappresentati da R. Marone e G. Cataldi, avvocati presso il foro di Napoli. Il Governo italiano (« il Governo ») è stato rappresentato dal proprio agente, E. Spatafora, e dal co-agente, P. Accardo.

3. I ricorrenti lamentano che l'inammissibilità del loro ricorso dinanzi al giudice amministrativo li abbia privati del loro diritto alla pensione e di ogni accesso ad un tribunale. Si ritengono inoltre vittime di discriminazione rispetto ad alcuni loro colleghi.

4. Il 27 marzo 2013, il ricorso è stato comunicato al Governo. In base all'articolo 29 § 1 della Convenzione, è stato inoltre deciso che la Camera si sarebbe pronunciata contestualmente sulla ricevibilità e sul merito della causa.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

5. La lista dei ricorrenti figura in allegato.

6. I ricorrenti sono medici. Tra il 1983 e il 1997, lavoravano presso il Policlinico dell'Università « Federico II » di Napoli in forza di contratti a tempo determinato aventi ad oggetto l'esercizio di un'attività professionale remunerata « a gettone ». Gli stessi, venivano poi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

7. Trovandosi nella stessa situazione degli odierni ricorrenti, altri medici adivano i tribunali amministrativi per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Università e - di conseguenza - del diritto al versamento dei relativi contributi previdenziali. Queste azioni ottenevano esito positivo, sia dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) che dinanzi al Consiglio di Stato. L'Università di Napoli dava dunque esecuzione a queste sentenze.

8. Nel 2004, i ricorrenti adivano il TAR Campania con un ricorso avente lo stesso oggetto di quello dei loro colleghi.

9. Con sentenza n. 2527 del 24 marzo 2005, il TAR accoglieva tale ricorso.

Ritenevano i Giudici Amministrativi, infatti, che anche se formalmente definita come una collaborazione libera e senza alcun legame di subordinazione, il rapporto contrattuale tra l'Università Federico II di Napoli e i suoi medici precari (a gettone) presentava tutte le caratteristiche dell'impiego nel settore pubblico.

Tra le altre sue motivazioni, il TAR notava che, nel settembre 1996, deliberando in funzione di giudice del lavoro, il giudice di Napoli aveva condannato l'Università a versare alla cassa di previdenza sociale (INPS) una somma di circa 56 miliardi di lire italiane (ITL - circa 28 921 586 euro (EUR)) a titolo di contributi previdenziali non pagati. Preso atto di siffatta decisione,

l'Università sospendeva, a partire dal 1 gennaio 1997, ogni collaborazione professionale con i medici precari.

10. Nella sua difesa, l'Università aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso amministrativo di Staibano ed altri in virtù dell'articolo 69, comma 7 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego, che codificava una serie di disposizioni adottate tra il 1993 e il 1998). Ai sensi del suddetto articolo,

« Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. »

11. Il TAR riteneva che questa eccezione non potesse essere accolta, poiché l'articolo 63 comma 4 dello stesso decreto legislativo disponeva (quanto segue):

« Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi. »

12. Il TAR notava che tra i rapporti di lavoro descritti al precitato articolo 63 figuravano quelli dei professori e dei ricercatori universitari. Ora, le mansioni assegnate ai ricorrenti erano comparabili a quelle dei ricercatori universitari.

13. Facendo riferimento, tra l'altro, alla giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia, il TAR valutava che il rapporto che legava i ricorrenti all'Università fosse, a tutti gli effetti, un rapporto di pubblico impiego.

14. L'Università impugnava dunque tale decisione, adducendo, tra l'altro, che i medici precari non potessero essere assimilati ai ricercatori universitari, non avendo giammai svolto mansioni di ricerca o di insegnamento.

15. Considerato che la causa poneva delle questioni di interesse generale in materia di competenza dei tribunali amministrativi, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato dichiarava la propria incompetenza in favore dell'Adunanza Plenaria.

16. Con sentenza del 13 novembre 2006, motivazioni depositate il 21 febbraio 2007, il Consiglio di Stato, riunito in adunanza plenaria, accoglieva l'appello dell'Università, dichiarando l'originario ricorso inammissibile ed annullando dunque il giudizio del TAR.

17. Nelle sue motivazioni, il Consiglio di Stato osservava innanzitutto che, in un primo momento, la seconda parte dell'articolo 69 § 7 del Testo Unico sul Pubblico Impiego - ai sensi del quale la competenza esclusiva del giudice amministrativo sussisteva solo se i ricorsi erano stati introdotti prima del 15 settembre 2000 -, era stato interpretato nel senso che i ricorsi posteriori a questa data potevano essere riassunti dinanzi le giurisdizioni ordinarie (ovvero, dinanzi al giudice del lavoro). Tuttavia, tale interpretazione veniva poi superata tanto dalla giusrisprudenza amministrativa quanto da quella di legittimità, affermandosi il diverso principio secondo il quale il superamento della data limite del 15 settembre 2000 implicasse la perdita del diritto a far valere le pretese contenute nel ricorso. Scopo di queste regole, secondo tale ultimo orientamento, era evitare ai tribunali ordinari di dover statuire su liti concernenti i rapporti di impiego nati in un momento in cui questi non erano ancora competenti per la loro trattazione. La Corte Costituzionale riteneva che questa interpretazione non violasse la Costituzione (v. le ordinanze n. 214 del 2004, 213 del 2005, 382 del 2005, e 197 del 2006).

18. Peraltro, la competenza del giudice amministrativo sussisteva anche nel caso in cui il rapporto fosse nato sotto forma di prestazione retribuita a gettone ed anche se inficiato da nullità.

Nella fattispecie concreta, il ricorso era stato introdotto nel 2004, e dunque molto oltre la data limite del 15 settembre 2000; lo stesso era dunque da dichiararsi inammissibile.

19. Nella stessa sentenza del 13 novembre 2006, il Consiglio di Stato deliberava contestualmente sul caso di un medico precario che aveva introdotto la sua azione prima del 15 settembre 2000, confermando in questo caso la valutazione del TAR, secondo il quale il rapporto che aveva legato questi medici all'Università era un rapporto di pubblico impiego.

IN DIRITTO

SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

20. I ricorrenti lamentano di non aver avuto accesso a un tribunale per ottenere il riconoscimento dell'esistenza di una relazione di pubblico impiego tra loro e l'Università di Napoli, e, di conseguenza, il versamento delle quote relative alla loro pensione. Essi invocano l'articolo 6 § 1 della Convenzione, che, nelle sue parti pertinenti, dispone:

« Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza (...), davanti a un tribunale (...), al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile (...), che gli venga rivolta (...). »

21. Il Governo si oppone alla tesi dei ricorrenti.

A. Sulla ricevibilità

22. La Corte ritiene che il motivo di ricorso non sia manifestamente infondato ai sensi dell'articolo article 35 § 3 a) della Convenzione. Non ravvisa inoltre altro motivo di irricevibilità. Conviene dunque di dichiarare il ricorso ricevibile.

B. Nel merito

1. Argomenti delle parti

a) Il Governo

23. Il Governo osserva che i ricorrenti hanno avuto a loro disposizione più di tre anni - e dunque un lasso di tempo sufficiente - per introdurre le loro azioni senza incappare nella sanzione di inamissibilità, in cui sarebbero incorsi solo a partire dal 16 settembre 2000. Infatti, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 (in seguito trasposto in maniera sostanzialmente inalterata nel testo Unico sul Pubblico Impego), essi erano a conoscenza - o avrebbero dovuto esserlo - del fatto che la data in questione fosse suscettibile di costituire il termine ultimo e obbligatorio per introdurre ogni azione giudiziaria relativa a rapporti di lavoro instaurati precedentemente al 30 giugno 1998.

24. In tali circostanze, il Governo ritiene non sussistente alcun intralcio eccessivo al diritto dei ricorrenti ad ottenere un esame nel merito delle loro pretese. Peraltro, gli interessati non avrebbero comunque potuto ottenere il riconoscimento dell'esistenza di una relazione di pubblico impiego, ma

solo l'inclusione del periodo di lavoro precario nel computo valido ai fini pensionistici. Infine, il Consiglio di Stato non ha sollevato questioni di legittimità costituzionale poiché la Consulta aveva già, a più riprese, giudicato infondate questioni analoghe (v. in particolare le ordinanze n. 214 del 2004, 213 e 382 del 2005 e 197 del 2006).

b) I ricorrenti

25. I ricorrenti affermano che in materia di accertamento di un rapporto di pubblico impiego, il giudice competente è il giudice amministrativo, e non il giudice civile. Essi osservano che l'interpretazione data dal Consiglio di Stato all'articolo 69, comma 7 del Testo Unico sul Pubblico Impiego li abbia privati di ogni possibilità di sottoporre le loro doglianze a un tribunale interno e di ottenere quindi il riconoscimento, ai fini pensionistici, del periodo di lavorio precario; ciò si risolverebbe, dunque, in un intralcio eccessivo al loro diritto di accesso alla giustizia.

26. La decisione del Consiglio di Stato ha impedito il vaglio della questione di legittimità costituzionale incidentalmente sollevata dai ricorrenti, pur essendo questa nuova rispetto alle precedenti già decise, e pur ponendo questioni delicate in punto di diritto. Essi avevano infatti eccepito l'incostituzionalità dell'articolo 69, comma 7 precitato, ma il Consiglio di Stato non si è pronunciato affatto sulla questione.

2. Valutazioni della Corte

27. La Corte ricorda che il « diritto a un tribunale », di cui il diritto all'accesso - ovvero il diritto di adire un tribunale in materia civile - costituisce un aspetto, non è assoluto, potendo essere condizionato a limiti implicitamente ammessi. Tuttavia, tali limiti non debbono restringere il diritto all'accesso ad un tribunale spettante all'individuo in maniera tale, o a tal punto, che il diritto risulti compromesso nella sua stessa sostanza. Inoltre, limiti siffatti sarebbero da considerarsi in violazione dell'articolo 6 § 1 a meno che non perseguano uno scopo legittimo e che esista un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (v., tra molti altri, Khalfaoui c. Francia, n. 34791/97, §§ 35-36, CEDU 1999-IX; Papon c. Francia, n. 54210/00, § 90, CEDU 2002-VII; e Pennino c. Italia, n. 43892/04, § 73, 24 settembre 2013; vedere anche il richiamo ai princìpi pertinenti in Fayed c. Regno Unito, 21 settembre 1994, § 65, serie A n. 294-B.)

28. La Corte osserva come la declaratoria di inammissibilità del ricorso amministrativo sia stata diretta conseguenza dell'applicazione delle regole sulla ripartizione delle competenze e del termine decadenziale previsto all'articolo 69, comma 7 del Testo Unico sul Pubblico Impiego. Questa disposizione perseguiva uno scopo d'interesse generale, e, nello specifico, quello di una ripartizione coerente e razionale della competenza in materia di « rapporto di pubblico impiego » tra i tribunali amministrativi e i tribunali ordinari. Inoltre, la previsione del termine di decadenza perseguiva lo scopo legittimo di assicurare una buona (corretta) amministrazione della giustizia.

29. La Corte ricorda inoltre che grava in prima istanza sulle autorità nazionali, e in particolare, alle corti e ai tribunali, l'onere e la responsabilità di interpretare il diritto interno, ed afferma che non è propria competente a sostituire la propria interpretazione a quella nazionale, salvo che in presenza di decisioni manifestamente arbitrarie. Tale principio è particolarmente pregnante in relazione all'interpretazione da parte dei tribunali delle norme di natura procedurale, quali i termini che disciplinano l'introduzione dei ricorsi. In linea di principio, compete ai tribunali interni il controllo sull'osservanza delle norme proprie relative ai termini nello svolgimento dei processi (Tejedor García c. Spagna, 16 dicembre 1997, § 31, Raccolta 1997-VIII).

30. Resta il fatto che i ricorrenti, che avevano adito i giudici amministrativi in buona fede e in un regime giuridico che poteva dar luogo ad una pluralità di interpretazioni plausibili, sono stati privati della possibilità di reintrodurre i loro ricorsi dinanzi ai tribunali definitivamente individuati come

competenti, ovvero il giudice del lavoro (v. inoltre, nell'ambito dell'esame del ricorso ai sensi del Protocollo n. 1, paragrafi 54-56 qui di seguito).

31. Il diritto d'accesso a un tribunale è risultato quindi leso nella sua sostanza. Vi è stata dunque una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1

32. I ricorrenti si lamentano di essere stati privati del loro diritto alla pensione per il periodo di lavoro effettuato in qualità di precari; i loro ricorsi amministrativi non hanno infatti avuto buon esito sulla base delle condizioni di ammissibilità imposte. Essi invocano l'articolo 1 del Protocollo I, che recita come segue:

« Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende. »

33. Il Governo contesta la tesi dei ricorrenti.

34. La Corte rileva che tale doglianza è legata a quella già esaminata e deve perciò essere dichiarata ammissibile.

A. Argomenti delle parti

1. Il Governo

35. Il Governo osserva che la situazione dei medici precari era caratterizzata da problemi giuridici. In effetti, alcune Università pubbliche utilizzavano i suddetti medici al di fuori del quadro di una relazione di « impiego », per far fronte a delle necessità nelle situazioni in cui era impossibile attendere l'esito di un concorso di reclutamento. Nel novembre 1997, l'Università di Napoli aveva offerto ai medici precari un contratto di lavoro per una durata di tre anni. Tale offerta fu rifiutata da una parte dei destinatari, che non volevano rinunciare alla possibilità di collaborare con altri enti.

36. Alla luce di ciò che precede, il Governo ritiene che per quanto attiene al calcolo della pensione nel periodo di lavoro precario, i ricorrenti non fossero titolari di un « bene » ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo I, ma di una semplice e presunta «aspettativa protetta dalla possibilità di ottenere l'accertamento giudiziario del loro diritto », possibilità esperibile sino al 15 settembre 2000. Nessun onere eccessivo ed esorbitante sarebbe dunque stato imposto secondo il Governo, potendosi considerare i limiti sofferti dai ricorrenti corrispondenti ad un interesse collettivo.

2. I ricorrenti

37. I ricorrenti contestano l'interpretazione data dal Consiglio di Stato all'articolo 69, comma 7 del Testo Unico sul Pubblico Impiego ed adducono che, secondo la Corte Costituzionale, il diritto alla pensione non è soggetto ad alcuna prescrizione. Sarebbe dunque contrario alla Costituzione imporre un termine di decadenza di tre anni (inferiore al normale termine di cinque anni) per rivendicarne la giusta operatività. Tale termine di decadenza avrebbe funzionato in questo caso come un termine di prescrizione: da un lato, i giudici civili non possono più pronunciarsi sulla domanda dei ricorrenti per il limite della decadenza, mentre, dall'altro, i giudici amministrativi non sono più competenti sulla questione.

38. I ricorrenti ricordano che un credito relativo a un diritto pensionistico può costituire un « bene » ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 se è fondato al punto da essere esigibile

(Pravednaya c. Russia, n. 69529/01, § 38, 18 novembre 2004). Nel caso di specie, l'obbligo di versamento contributivo da parte del loro datore di lavoro costituiva una base giuridica sufficiente, tando da essere confermata da giurisprudenza ben consolidata. La decisione del Consiglio di Stato avrebbe dunque violato il loro diritto alla proprietà riducendo il credito da essi vantato a zero.

39. Inoltre, lo Stato non avrebbe rispettato il giusto equilibrio necessario tra le esigenze di interesse generale e la protezione dei diritti fondamentali dei ricorrenti avendo l'interpretazione del Consiglio di Stato privato un'intera categoria di individui del diritto alla pensione per il periodo di lavoro precario, obbligando costoro a sopportare un onere eccessivo ed esorbitante.

B. Valutazioni della Corte

1. Sulla questione se i ricorrenti potessero considerarsi titolari di « bene »

a) Principi generali

40. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, un ricorrente può addurre una violazione dell'articolo 1 del Procollo I soltanto nella misura in cui le decisioni impugnate si rapportino a «beni» propri ai sensi di questa disposizione. La nozione di « beni » può ricoprire tanto i « beni attuali » che i valori patrimoniali, compresi, in certe situazioni ben definite, anche i crediti. Perchè un credito possa essere considerato come un «valore patrimoniale », rientrante dunque nel campo di applicazione dell'articolo 1 Protocollo I, è necessario che il titolare dello stesso dimostri che la sua pretesa abbia una base giuridica sufficiente nel diritto nazionale, quale, ad esempio, una giurisprudenza favorevole consolidata. Nel caso in cui ciò venga accertato, può entrare in gioco la nozione di « aspettativa legittima » (Maurice c. Francia [GC], n. 11810/03, § 63, CEDU 2005 IX).

41. L'articolo 1 del Protocollo I non garantisce il diritto ad acquisire dei beni (la proprietà) (Van der Mussele c. Belgio, 23 novembre 1983, § 48, serie A n. 70 ; Slivenko c. Lettonia (dec.) [GC], n. 48321/99, § 121, CEDU 2002 II ; e Kopecký c. Slovacchia [GC], n. 44912/98, § 35 b), CEDU 2004 IX). Inoltre, non protrebbe interpretarsi nel senso di attribuire, alle persone che hanno versato contributi in base ad un certo regime previdenziale, il diritto a una pensione di un importo determinato (vedere, per esempio, Domalewski c. Polonia (dec.), n. 34610/97, CEDU 1999-V; Janković c. Croazia (dec.), n. 43440/98, CEDU 2000-X; e Kjartan Ásmundsson c. Islanda, n. 60669/00, § 39, CEDU 2004-IX). Tuttavia, un diritto di credito previdenziale può costituire un «bene » ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo I se dotato di base giuridica sufficiente, quale, ad esempio, una sentenza definitiva (Pravednaya, precitato, §§ 37-39; Maggio e altri c. Italia, nn. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 et 56001/08, § 55, 31 maggio 2011; e Varesi e altri c. Italia (dec.), n. 49407/08, § 35, 12 marzo 2013).

b) Applicazione dei principi al caso di specie

42. La Corte osserva che, avendo lavorato per l'Università di Napoli sulla base di contratti a tempo determinato aventi per oggetto l'esercizio di un'attività professionale retribuita a gettone (v. sopra paragrafo 6), i ricorrenti non avevano normalmente diritto al versamento dei contributi per la previdenza sociale e la pensione. Tuttavia, numerosi altri medici in situazione analoga, avevano ottenuto dai tribunali amministrativi l'accertamento di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, con il conseguente riconoscimento del diritto alla corresponsione dei contributi previdenziali. L'Università di Napoli aveva dato esecuzione a questa decisione (v. sopra, paragrafo 7).

43. Nella causa dei ricorrenti, tale giurisprudenza è stata confermata in un primo momento dal TAR, che ha riaffermato come il rapporto intercorrente tra Università e medici precari fosse un rapporto di pubblico impiego e dal quale, dunque, scaturiva il diritto al trattamento previdenziale (v. sopra,

paragrafi 9 e 13). Le sezioni riunite del Consiglio di Stato stesso hanno confermato questa tesi nel caso di un medico precario che aveva introdotto un ricorso prima del 15 settembre 2000 (v. sopra paragrafo 19).

44. In queste circostanze, la Corte ritiene che il diritto di credito dei ricorrenti avesse una base sufficiente nel diritto interno, in quanto confermato da una giurisprudenza ben consolidata. Essi sono dunque titolari di un'aspettativa legittima, al pari dei loro colleghi, inerente il versamento dei contributi pensionistici da parte dell'Università di Napoli. Costoro possono dunque essere ritenuti titolari di un « bene » ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo I. Tale disposizione è quindi applicabile al caso di specie.

2. Sull'esistenza di un'ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro proprietà

45. La Corte rileva che annullando la decisione del TAR per motivi legati all'ammissibilità del ricorso, nella piena consapevolezza che il termine per riassumere l'azione dinanzi al giudice ordinario era ormai scaduto, il Consiglio di Stato ha, *de facto*, privato i ricorrenti di ogni possibilità di far valere il proprio diritto di credito relativo al trattamento pensionistico.
46. C'è stata dunque un'ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della proprietà.

3. Sulla giustificazione dell'ingerenza

a) Principi generali

47. L'articolo 1 del Protocollo I esige, prima di tutto e soprattutto, che l'ingerenza dell'autorità pubblica nel godimento del diritto di proprietà sia prevista dalla legge. Inoltre, una simile ingerenza è giustificabile soltanto se finalizzata alla tutela di un interesse pubblico (o generale) legittimo. Stante la conoscenza diretta della società e delle sue esigenze, le autorità nazionali si trovano in una posizione privilegiata rispetto al giudice internazionale per determinare ciò che è « di utilità pubblica ». Secondo il sistema di tutela istituito dalla Convenzione, appartiene di conseguenza ad essi pronunciarsi per primi sull'esistenza di un problema di interesse generale. Pertanto, le autorità nazionali godono in materia di un certo margine di apprezzamento, come in altri ambiti ai quali si estendono le garanzie della Convenzione (Wieczorek c. Polonia, n. 18176/05, § 59, 8 dicembre 2009).

48. L'articolo 1 del Protocollo I esige allo stesso modo, per ogni ingerenza, un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (Jahn e altri c. Germania [GC], nn. 46720/99, 72203/01 e 72552/01, §§ 81-94, CEDU 2005-VI). Questo giusto equilibrio è da ritenersi infranto qualora il soggetto destinatario dell'ingerenza debba sopportare un onere eccessivo ed esorbitante (Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, §§ 69-74, serie A n. 52, e Maggio e altri, precitato, § 57). A tal proposito, bisogna sottolineare che l'incertezza - legislativa, amministrativa, o riguardante le pratiche delle autorità - è un fattore da prendere in considerazione nel valutare la condotta dello Stato. Infatti, quando una questione di interesse generale è in gioco, i poteri pubblici sono tenuti a rispondere in tempo utile, in modo corretto e con la più ampia coerenza possibile (Vasilescu c. Romania, 22 maggio 1998, § 51, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998 III, e Arcidiocesi cattolica d'Alba Iulia c. Romania, n. 33003/03, § 90, 25 settembre 2012).

49. Qualora l'importo di una prestazione sociale sia ridotto o annullato, può esservi una ingerenza nel diritto al rispetto della proprietà che deve essere giustificato (Kjartan Ásmundsson, precitata, § 40; Rasmussen c. Polonia, n. 38886/05, § 71, 28 aprile 2009 ; Maggio e altri, precitata, § 58; e Varesi e altri, decisione precitata, § 38).

b) Applicazione di tali principi al caso di specie

50. Nella fattispecie, l'ingerenza in esame aveva una base legale in diritto interno, l'articolo 69, comma 7 del Testo Unico sul Pubblico Impiego (v. sopra paragrafo 10). Tale disposizione perseguiva uno scopo di interesse generale e, nello specifico, quello di una ripartizione coerente e razionale della competenza in materia di « rapporto di pubblico impiego » tra i tribunali amministrativi e i tribunali ordinari. In particolare, questi ultimi erano competenti per ogni lite riguardante i periodi di lavoro successivi al 30 giugno 1998. Laddove, come nel caso di specie, la controversia riguardasse un periodo anteriore a questa data, il caso era devoluto al giudice amministrativo, ma solamente a condizione che il relativo ricorso fosse stato introdotto prima del 15 settembre 2000. Il mancato rispetto di tale termine era sanzionato con l'inammissibilità del ricorso.

51. La Corte considera che la fissazione del termine di decadenza sia finalizzato alla buona amministrazione della giustizia e sia dunque conforme al perseguimento di un'interesse generale. Inoltre, i ricorrenti avevano cessato la loro collaborazione come precari con l'Università di Napoli al più tardi nel 1997, e le disposizioni codificate dal Testo Unico sul Pubblico Impiego erano entrate in vigore tre il 1993 e il 1998 (v. sopra paragrafo 10). Il termine per adire i tribunali amministrativi, fissato al 15 settembre 2000, non era dunque eccessivamente breve. Tuttavia, è incontestato tra le parti che gli interessati non abbiano rispettato il termine in questione, ed i ricorrenti non hanno neppure invocato l'esistenza di ostacoli tali da impedire l'introduzione del ricorso al TAR in tempo utile.

52. Resta l'incertezza relativa all'applicabilità del suddetto termine al caso dei ricorrenti. Infatti, il Testo Unico sul Pubblico Impiego conteneva anche un'altra disposizione, l'articolo 63 comma 4, che, letto in combinato con l'articolo 3, attribuiva alla competenza esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro di ricercatori universitari. Sulla base di questa disposizione, il TAR si ritenne competente per conoscere il caso dei ricorrenti, e ciò a prescindere dal rispetto del termine precitato. Il TAR aveva infatti considerato le mansioni assegnate ai ricorrenti comparabili a quelle dei ricercatori universitari (v. sopra paragrafo 11 e 12).

53. Investita dall'appello dell'Università (v. sopra paragrafo 14), la Sesta Sezione del Consiglio di Stato si è spogliata della competenza in favore dell'Adunanza Plenaria, sollevando, il caso, questioni di interesse generale in materia di competenza dei tribunali amministrativi (v. sopra paragrafo 15). Di conseguenza, la Sesta Sezione ha riconosciuto di essere di fronte ad una questione di diritto di una certa complessità che necessita di ulteriori chiarimenti.

54. Nell'esercizio della sua funzione ermeneutica, il Consiglio di Stato ha ritenuto che i ricorrenti non potessero essere assimilati ai ricercatori universitari e che il termine di decadenza del 15 settembre 2000 trovasse dunque applicazione al loro ricorso (v. sopra paragrafo 17 e 18). La Corte non potrebbe criticare una tale interpretazione, che non appare manifestamente illogica o arbitraria.

55. Resta il fatto che i ricorrenti avevano adito i tribunali amministrativi in completa buona fede e sulla base di un'interpretazione plausibile delle norme sulla ripartizione delle competenze. Inoltre, la giurisprudenza interna garantiva loro un rimedio in caso di declaratoria di inammissibilità, essendo ammessa la riassunzione del ricorso amministrativo tardivo dinanzi ai tribunali ordinari (v. sopra paragrafo 17). Si trattava di una garanzia importante, che mirava ad assicurare un mezzo di ricorso per far valere i propri diritti patrimoniali alla parte che, in un quadro giuridico che poteva dare luogo a delle interpretazioni divergenti, si era rivolta ad un tribunale incompetente.

56. Tuttavia, tale garanzia è stata cancellata dalla giurisprudenza successiva, seguita dal Consiglio di Stato nel caso dei ricorrenti. Secondo questa nuova interpretazione, il mancato rispetto del termine del 15 settembre 2000 comportava la perdita definitiva del diritto di far valere le pretese contenute nel ricorso, anche dinanzi ai tribunali ordinari (v. sopra paragrafo 17).

57. Come conseguenza di tale mutamento giurisprudenziale, i ricorrenti sono stati privati di ogni possibilità di ottenere una decisione giudiziaria che riconoscesse il loro diritto al versamento dei

contributi sociali - e dunque i loro correlati diritti pensionistici - per il periodo di lavoro precario presso l'Università di Napoli.

4. Conclusioni

58. Tenuto conto delle incertezze che potevano sorgere rispetto all'interpretazione delle disposizioni pertinenti del Testo Unico sul Pubblico Impiego, la Corte considera che lo Stato non abbia garantito un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati in gioco, e che la decisione del Consiglio di Stato ha svuotato di ogni sostanza l'aspettativa legittima dei ricorrenti. Gli interessati hanno dunque dovuto sopportare un onere eccessivo ed esorbitante, che ha costituito violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

III. SULLA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE, IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTICOLI 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E 1 DEL PROTOCOLLO I

59. I ricorrenti lamentano la differenza di trattamento subita rispetto ad altri medici precari dell'Università di Napoli, che hanno invece ottenuto il riconoscimento del loro diritto al versamento dei contributi previdenziali.
Invocano l'articolo 14 della Convenzione, letto in combinato disposto con gli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1.

L'articolo 14 recita come segue:

« Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione. »

60. Il Governo si oppone alla tesi dei ricorrenti.
61. La Corte rileva che questa doglianza è legata a quelle esaminate sopra e deve dunque anch'essa essere dichiarata ricevibile.

A. Argomenti delle parti

1. Il Governo

62. Il Governo ritiene che i ricorrenti non abbiano subito alcuna discriminazione rispetto ai loro colleghi, avendo quest'ultimi introdotto l'azione giudiziaria in tempo utile ed ottenuto quanto legittimamente richiesto.

2. I ricorrenti

63. I ricorrenti osservano che altre persone, pur trovandosi in una situazione simile alla loro, hanno potuto beneficiare del loro diritto alla pensione per il periodo di lavoro a gettone. Tale differenza di trattamento è basata su un termine di decadenza la cui istituzione era secondo loro, contraria alla Costituzione e alla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Ai loro occhi tale termine non era né ragionevole né obiettivamente giustificato, poiché violava un diritto imprescrittibile.

B. Valutazioni della Corte

64. Tenuto conto delle conclusioni alle quali è pervenuta dal punto di vista degli articoli 1 del Protocollo I e 6 § 1 della Convenzione (v. sopra paragrafi 31 e 58), la Corte considera che non vi sia alcuna necessità di esaminare, nella fattispecie, la violazione dell'articolo 14 della Convenzione, combinato con le due disposizioni precitate.

IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

65. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

« Se la Corte dichiara che vi e stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »

66. I ricorrenti reclamano 253 500 EUR ciascuno (2 788 500 EUR per l'insieme dei ricorsi) a titolo di risarcimento del danno materiale subito. Tale ammontare è calcolato sulla base delle retribuzioni del personale dell'amministrazione pubblica di rango e mansioni analoghi a quello dei ricorrenti. Essi si riservano di precisare le loro pretese sulla base di una consulenza a cura di un esperto contabile. A titolo sussidiario, chiedono alla Corte di nominare un esperto d'ufficio.

67. I ricorrenti ritengono inoltre di aver subito un pregiudizio morale e chiedono 10 000 EUR ciascuno (110 000 EUR per l'insieme dei ricorsi) a titolo di risarcimento per siffatto danno.

68. I ricorrenti chiedono infine il rimborso dei costi e delle spese sostenuti sia dinanzi ai tribunali interni sia dinanzi la Corte. Chiedono alla Corte di fissarne l'importo equamente.

69. Il Governo stima che sarebbe sbagliato fondarsi, come fanno i ricorrenti, sulle retribuzioni del personale di P.A., poiché il solo beneficio che potevano pretendere i medici precari si limitava al computo, del periodo di lavoro in tale qualità, ai fini pensionistici.

70. La Corte stima che, allo stato attuale, non vi sia luogo per decidere sull'applicazione dell'articolo 41. Di conseguenza, si riserva la decisione e fisserà l'ulteriore procedimento, tenuto conto della possibilità che il Governo e i ricorrenti addivengano ad un accordo.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. Dichiara il ricorso ricevibile;

2. dichiara che c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;

3. dichiara che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo I;

4. dichiara che non è necessario esaminare la doglianza relativa all'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con gli articoli 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo I;

5. afferma che non v'è luogo per pronunciarsi sull'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione allo stato attuale.

di conseguenza,

a) si riserva sulla questione;

b) invita il Governo e i ricorrenti ad indirizzare per iscritto le loro osservazioni sul punto, nel termine di tre mesi a partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitivita conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, ed a mettere la Corte a conoscenza di tutti gli accordi ai quali potrebbero pervenire;
c) si riserva il prosieguo della procedura e delega al presidente della camera l'onere di fissarla all'occorrenza.

Fatto in francese, poi comunicata per iscritto il 4 febbraio 2014, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Stanley Naismith — Cancelliere

Işıl Karakaş — Presidente

ALLEGATO

1. Stefania STAIBANO è una cittadina italiana nata nel 1958, residente a Napoli;
2. Caterina ANDRIANOU è una cittadina italiana nata nel 1952, residente a Napoli;
3. Tullio CAFIERO è un cittadino italiano nato nel 1951, residente a Napoli;
4. Clelia CASA è una cittadina italiana nata nel 1956, residente a Napoli;
5. Enzo D'ALESSIO è un cittadino italiano nato nel 1952, residente a Napoli;
6. Carmela ESPOSITO è una cittadina italiana nata nel 1954, residente a Sant'Anastasia (Napoli);
7. Rosa IMPERATORE è una cittadina italiana nata nel 1955, residente a Napoli;
8. Salvatore MAROTTA è un cittadino italiano nato nel 1955, residente a Napoli;
9. Daniela PALMIERI è una cittadina italiana nata nel 1955, residente a Napoli;
10. Federico TONI è un cittadino italiano nato nel 1957, residente a Napoli;
11. Maria Erennia VITULLO è una cittadina italiana nata nel 1956, residente a Napoli.